

통 보 사 항

1. 제 목 : 주차관제 시스템 계약에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 효율적이고 최상의 주차관제 시스템 제공을 위해 [표 1]과 같이 주차관제시스템 구축 계약을 ○○와 체결하였습니다.

[표 1] □□병원 주차관제시스템 계약 현황

(단위:백만 원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
□□병원 주차관제시스템 구축 용역	###	'17.08.28. ~ '17.09.25.	수의계약	○○

가. 공사용 자재 직접구매에 관한 사항

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조에 따르면, [표 2]와 같이 중소벤처기업부 장관이 선정하여 고시한 품목 중 추정가격이 4천만 원 이상인 품목에 대해서는 공사의 관급자재로 설계에 반영하여 직접 구매하여야 한다고 명시하고 있고, 직접구매를 이행할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하여야 한다고 명시하고 있습니다.

[표 2] 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역

제품명	세분류	세부품명	세부품명번호	공사용자재 직접구매 대상 여부
주차장치	주차관제장치	주차경보등	2410168905	○
		주차관제주변기기	2410168910	○
		주차권발행기	2410168902	○
		주차권판독기	2410168908	○
		주차안내판	2410168906	○
		주차요금계산기	2410168907	○
		주차주제어장치	2410168901	○
		차량감지기	2410168904	○
		차량인식기	2410168903	○

따라서, □□병원은 주차관제장치 시스템 공사 자재 중 공사용자재 직접구매 대상 품목에 해당되는 품목의 경우 관급자재로 별도 계상하여 분리 발주 하는 등 해당 자재에 대해서는 직접구매 토록하고, 직접구매를 이행할 수 없을 경우는 그 사유를 공표하여야 합니다.

그런데, □□병원 주차관제장치 시스템 계약 내역을 확인한 결과, 주차관제장치 품목 중 [표 3]과 같이 사전무인정산기 등 3종, ###백만 원 상당(추정가격 4천만 원 이상)에 대해서는 공사용자재 직접구매 대상 품목으로 분리 발주하여 직접 구매하여야 함에도 대한민국상이군경회와 일괄 계약한 사실이 있습니다.

[표 3] 주차관제시스템 구축 계약 중 직접구매 대상 품목

(단위:천 원)

품목	계약단가	수량	계약금액	비고(추정금액)
사전무인정산기	##,###	3	##,###	##,###
차량번호인식기	#	5,500	##,###	##,###
주차면센서	##	841	##,###	##,###
계			###,###	

나. 계약단가 변경에 관한 사항

□□병원은 주차관제시스템 설계변경으로 인해 품목 규격 등이 변경됨에 따라 [표 4]와 같이 변경계약을 체결하였습니다.

[표 4] □□병원 주차관제시스템 변경계약 내역

(단위:백만 원)

계약명	계약금액		사유
	당초	변경	
□□병원 주차관제시스템 구축 용역	###	###	설계변경으로 인해 ##백만 원 증액

「계약예규 공사계약일반조건」 제20조에 따르면, 증감된 공사량 단가는 계약 단가로 하고, 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격

등이 다른 경우를 포함한다. 이하 "신규비목"이라 한다)의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 설계변경 등으로 당초에 없던 신규비목이 추가될 경우 계약당시 낙찰률을 적용하여 변경계약을 하여야 합니다.

그런데, □□병원 주차관제시스템 구축 변경 계약 내역을 확인한 결과, 설계 변경으로 신규비목이 추가되어 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 최초 낙찰률을 곱한 금액으로 계약금액을 변경하여야 함에도 계약업체에서 제출한 변경 산출내역서를 그대로 인정하여 [표 5]와 같이 적정하지 못하게 산출내역서를 작성한 사실이 있습니다.

[표 5] □□병원 주차관제시스템 변경(신규비목) 내역

(단위:천 원)

항목	규격	수량	단가	당초		재산정		
				단가	금액(A)	단가	금액(B)	차액(B-A)
입구종합안내판	자립형	6	#,###	#,###	##,###	#,###	##,###	△148
층별유도안내판	천정형	8	#,###	#,###	##,###	#,###	##,###	△58
블럭유도안내판	천정형	14	#,###	#,###	##,###	#,###	##,###	△102
방향안내사인	행잉형	8	#	#,###	##,###	#,###	##,###	△49
계								△357

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “가”사항 관련, 주차관제장치 시스템 공사 자재 중 공사용자재 직접구매 대상 품목에 해당되는 품목의 경우 관급자재로 별도 계상하여 분리 발주하는 등 해당 자재에 대해서는 직접구매 토록하고, 직접구매를 이행할 수 없을 경우 그 사유를 공표토록 하고,(통보)
- “나”사항 관련, 설계변경 등으로 변경계약을 체결하여 신규 품목이 추가될 경우 최초 낙찰률을 곱하여 계약단가를 산정하시기 바랍니다.(통보)

통 보 사 항

1. 제 목 : 개인정보 위탁 처리 공개에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3 내 용 : □□병원에서는 내원 고객의 원활한 업무 처리를 위하여 개인정보를 수집하고 이를 관련법에 따라 안전하게 관리하고 있는데, 일부 업무의 경우 외부 업체 위탁을 통하여 개인정보를 처리하고 있습니다.

「개인정보보호법」 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리제한) 제2항에 따르면 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 공개하도록 정하고 있으며, 「같은 법 시행령」 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)에 따르면 개인정보 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 "위탁자"라 한다)가 위탁자의 인터넷 홈페이지에 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 지속적으로 게재하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 위탁 업무를 통하여 개인정보를 처리¹⁴⁾하는 경우에는 관련법 시행령에서 정하는 방식에 따라 병원 홈페이지에 지속적으로 게재하여 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 합니다.

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시 위탁업무 중 개인정보를 처리하는 업무의 공개 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 위탁 용역을 통하여 개인정보를 처리하고 있음에도 불구하고 홈페이지 등에 해당 내용을 공개하지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표] 개인정보처리 위탁사항 미공개 사항

수탁기관	위탁업무내용	공개여부	개인정보 처리 사항
□□	지능형순번대기	미공개	등록번호, 성명, 생년월일, 성별, 진료일자, 진료과 등
○○	고객 메세지 전송	미공개	성명, 연락처, 진료일시, 등
□□	장례식장 관리	미공개	성명, 주소, 나이, 성별, 종교 등

14) "처리"란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말함.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 위탁 용역을 통하여 개인정보를 처리하고 있는 사항은 해당 사실을 홈페이지에 공개할 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)